第十章　对破坏选举的制裁

第五十七条　为保障选民和代表自由行使选举权和被选举权，对有下列行为之一，破坏选举，违反治安管理规定的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）以金钱或者其他财物及其他方式贿赂选民或者代表，妨害选民和代表自由行使选举权和被选举权的；

（二）以暴力、威胁、欺骗或者其他非法手段妨害选民和代表自由行使选举权和被选举权的；

（三）伪造选举文件、虚报选举票数或者有其他违法行为的；

（四）对于控告、检举选举中违法行为的人，或者对于提出要求罢免代表的人进行压制、报

国家工作人员有前款所列行为的，还

法给予行政处分。

以本条第一款所列违法行为当选的，

无效。

第五十八条　主持选举的机构发现有

举的行为或者收到对破坏选举行为的举报

及时依法调查处理；需要追究法律责任的，

送有关机关予以处理。

第十一章　附　则

第五十九条　本实施细则自公布之日

行。

内蒙古自治区实施《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》办法

（1998年9月28日内蒙古自治区第九届人民代表大会常务委员会第五次会议通过　根据20

7月25日内蒙古自治区第十届人民代表大会常务委员会第四次会议关于修改《内蒙古自治区实

华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉办法》的决定第一次修正

2007年8月3日内蒙古自治区第十届人民代表大会常务委员会第二十九次会议关于修改《内蒙古

区实施〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉办法》的决定第二次

根据2009年5月22日内蒙古自治区第十一届人民代表大会常务委员会第八次会议关于修改《

古自治区实施〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉办法》的决定

次修正　2012年7月21日内蒙古自治区第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议修订

2016年9月29日内蒙古自治区第十二届人民代表大会常务委员会第二十六次会议《关于修改〈内

自治区各级人民代表大会选举实施细则〉等七部地方性法规的决定》第四次修正）

第一章　总　则

第一条　根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》和有关法律，结合自治区实际，制定本办法。

第二条　自治区各级人民代表大会代表

法律规定选举产生。

自治区各级人民代表大会代表是自治区各级国家机关的组成人员。

自治区各级人民代表大会代表，代表人民的意志，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的职权，参加行使国家权力。

第三条 自治区各级国家机关、社会团体和企业事业单位，应当为各级人民代表大会代表执行职务提供保障。

第四条 代表享有下列权利：

（一）出席本级人民代表大会会议，参加审议议案、报告和其他议题，发表意见；

（二）依法联名提出议案、质询案、罢免案等；

（三）提出对各方面工作的建议、批评和意见；

（四）参加本级人民代表大会的各项选举；

（五）参加本级人民代表大会的各项表决；

（六）享有依法执行代表职务的各项保障；

（七）法律规定的其他权利。

第五条 代表应当履行下列义务：

（一）模范地遵守宪法和法律、法规，保守国家秘密，维护民族团结和祖国统一，在参加的生产、工作和社会活动中，协助宪法和法律、法规的实施；

（二）按时出席本级人民代表大会会议，认真审议各项议案、报告和其他议题，发表意见，做好闭会期间的各项工作；

（三）积极参加闭会期间统一组织的视察、专题调研、执法检查等履职活动；

（四）加强履职学习和调查研究，不断提高执行代表职务的能力；

（五）与原选区选民或者原选举单位和人民群众保持密切联系，听取和反映他们的意见和要求，努力为人民服务；

（六）自觉遵守社会公德，廉洁自律，公道正派，勤俭节约；

（七）法律、法规规定的其他义务。

第六条 代表依照本办法的规定在本级人民代表大会会议期间的工作和在本级人民代表大会闭会期间的活动，都是执行代表职务。

代表不脱离各自的生产和工作。代表出席本级人民代表大会会议，参加闭会期间统一组织的履职活动，应当安排好本人的生产和工作，优先执行代表职务。

第七条 代表受原选区选民或者原选举单位的监督。

第二章 代表在本级人民代表大会会议期间的工作

第八条 代表应当按时出席本级人民代表大会会议。代表在出席会议前，应当充分听取人民群众的意见和建议，为会议期间执行代表职务做好准备。

旗、自治旗、县、不设区的市、市辖区（以下简称旗县级）以上各级人民代表大会代表，因健康等特殊原因不能出席本级人民代表大会会议的，应当在会议召开十日前，向本级人民代表大会常务委员会书面提出请假，由主任会议批准。

苏木、乡、民族乡、镇（以下简称苏木乡级）人民代表大会代表，因健康等特殊原因不能出席本级人民代表大会会议的，应当在会议召开五日前，向本级人民代表大会书面提出请假，由主席批准。

自治区各级人民代表大会代表，在一届任期内请假一般不得超过两次。

第九条 在人民代表大会会议期间，代表参加大会全体会议、代表团全体会议、小组会议，审议列入大会议程的各项议案和报告。

代表可以被代表团或者联名提出议案的代表推选，列席大会主席团会议或者专门委员会会议。

代表应当围绕会议议题发表意见，遵守议事规则。

第十条 旗县级以上的各级人民代表大会代表十人以上联名、苏木乡级人民代表大会代表五人以上联名，在大会规定的时间内，有权依法向本

级人民代表大会书面提出属于本级人民代表大会职权范围内的议案，由主席团决定是否列入会议议程。

议案应当写明案由、案据和方案。

下列事项可以作为代表议案提出：

（一）保证宪法和法律、法规在本行政区域内遵守和执行的事项；

（二）制定、修改和废止地方性法规和自治条例、单行条例的事项；

（三）本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（四）其他应当由本级人民代表大会讨论、决定的事项。

列入会议议程的议案，在交付大会表决前，提出议案的代表要求撤回的，经主席团同意，会议对该项议案的审议即行终止；如果提出议案的部分代表要求撤回，而另一部分代表坚持提出，且符合法定人数，该项议案仍然有效。

不列入会议议程的议案，可以交本级人民代表大会专门委员会或者常务委员会工作部门审议，提出处理意见，报本级人民代表大会常务委员会会议审议。必要时，常务委员会可以作出决定。

第十一条 代表参加本级人民代表大会的各项选举。

旗县级以上各级人民代表大会代表有权依照法律规定的程序提出本级人民代表大会常务委员会组成人员，人民政府领导人员，人民法院院长，人民检察院检察长以及上一级人民代表大会代表的人选，并有权对本级人民代表大会主席团和代表依法提出的上述人员的人选提出意见。

旗县级以上各级人民代表大会代表参加表决通过本级人民代表大会各专门委员会组成人员的人选。

苏木乡级人民代表大会代表有权依照法律规定的程序提出本级人民代表大会主席、副[illegible]人民政府领导人员的人选，并有权对本级[illegible]表大会主席团和代表依法提出的上述人员[illegible]提出意见。

代表有权对本级人民代表大会主席[illegible]选，提出意见。

代表对确定的候选人，可以投赞成票[illegible]反对票，可以另选他人，也可以弃权。

第十二条 代表在审议议案和报告[illegible]向本级有关国家机关提出询问。有关国家[illegible]当派负责人或者负责人员到会听取意见，[illegible]问。

第十三条 在人民代表大会会议期[illegible]级以上人民代表大会代表十人以上联名，[illegible]法书面提出对本级人民政府及其所属部[illegible]法院、人民检察院的质询案。

苏木乡级人民代表大会代表十人以[illegible]有权依法书面提出对本级人民政府的质询[illegible]

质询案应当写明质询对象、质询的问[illegible]容。

质询案由主席团决定答复方式，并交[illegible]的机关答复。提出质询案的代表有权参加[illegible]询的会议。

提质询案的代表半数以上对受质询机[illegible]复不满意的，可以提出要求，经主席团决[illegible]质询机关再作答复。

旗县级以上各级人民代表大会代表提[illegible]询案，受质询机关认为涉及的问题比较复[illegible]会会议期间答复有困难的，或者提出质询[illegible]表半数以上对再次答复仍不满意的，经主[illegible]定，可以在大会闭会后三个月内，由受质询[illegible]人民代表大会常务委员会会议上作出答[illegible]询案的代表可以推选一至三名代表列席会[illegible]务委员会根据答复的情况和代表的意见，[illegible]可以作出有关决定。

[illegible]旗县级以上各级人民代表大会十[illegible]上代表联名，有权依照法律规定的程序[illegible]级人民代表大会常务委员会组成人员，[illegible]组成人员，人民法院院长，人民检察院检[illegible]免案。

[illegible]苏木乡级人民代表大会五分之一以上代表联[illegible]依照法律规定的程序提出对本级人民代[illegible]主席、副主席和人民政府领导人员的罢免[illegible]检察应当写明罢免理由。

[illegible]十五条　旗县级以上各级人民代表大会十[illegible]之一以上代表联名，有权依法提议组织关于特[illegible]的调查委员会。

[illegible]提议应当写明调查的对象、问题、内容和要[illegible]由大会主席团提请大会全体会议决定。

[illegible]查委员会的组成人员由大会主席团在代表[illegible]名，提请大会全体会议通过。

[illegible]十六条　代表参加本级人民代表大会表[illegible]可以投赞成票，可以投反对票，也可以弃权。

[illegible]十七条　代表有权向本级人民代表大会提[illegible]各方面工作的建议、批评和意见。建议、批评[illegible]意见应当明确具体，注重反映实际情况和问题，[illegible]改进工作的具体意见。有关机关和组织应当[illegible]研究办理。承办单位应当有领导负责，专人[illegible]理，并在三个月内将办理情况和意见答复代表，[illegible]抄报交办机关，抄送代表所在盟市人大代表[illegible]工作机构。

[illegible]旗县级以上各级人民代表大会常务委员会和[illegible]苏木乡级人民代表大会主席团，应当采取一定的[illegible]式，征询代表对建议、批评和意见办理工作的意[illegible]见，并通过组织代表视察等方式，对本级人民代表[illegible]对代表建议、批评和意见的办理工作进行督促、[illegible]查。对办理不当、代表不满意的，可以责成承办[illegible]单位重新办理。承办单位应当在一个月内将重新[illegible]理的情况向代表和交办机关作出答复或者说明。

第十八条　旗县级以上各级人民代表大会代表建议、批评和意见办理情况，由本级人民代表大会常务委员会和本级人民政府的工作机构或者办事机构提交本级人民代表大会常务委员会审议后，向本级人民代表大会会议报告。

苏木乡级人民代表大会主席团，应当向本级人民代表大会会议印发上一次人民代表大会代表建议、批评和意见办理情况的报告。

第三章　代表在本级人民代表大会闭会期间的活动

第十九条　旗县级以上各级人民代表大会常务委员会组织本级人民代表大会代表开展闭会期间的活动。

旗县级以上各级人民代表大会常务委员会受上一级人民代表大会常务委员会的委托，组织本级人民代表大会选举产生的上一级人民代表大会代表开展闭会期间的活动。

苏木乡级人民代表大会主席、副主席根据主席团的安排，组织本级人民代表大会代表开展闭会期间的活动。

市辖区、不设区的市人民代表大会常务委员会街道工作机构负责联系街道辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向常务委员会报告工作。

第二十条　代表在闭会期间的活动以集体活动为主，以代表小组活动为基本形式。代表可以通过多种方式听取、反映原选区选民或者原选举单位的意见和要求。

第二十一条　自治区内各级人民代表大会代表，在本级或者下级人民代表大会常务委员会或者苏木乡级人民代表大会主席团的协助下，按照便于组织和开展活动的原则，组成代表小组。代表小组应当推选出组长、副组长，负责组织代表开展活动。代表一般要参加一个代表小组，代表小

组应当有计划地就地开展活动，活动的次数视工作需要决定，一般每年不少于两次。

第二十二条 代表小组活动的内容：

（一）学习宣传宪法和法律、法规，贯彻本级和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定；

（二）了解各项法律、法规的贯彻实施情况和本级或者下级国家机关及其所属部门的工作情况，提出意见；

（三）开展视察和调查研究；

（四）采取多种形式联系选民或者选举单位，听取和反映选民的意见和要求；

（五）交流履行代表职务的经验；

（六）参加本级或者下级人民代表大会常务委员会或者苏木乡级人民代表大会安排的其他活动。

第二十三条 人大代表之家是代表开展闭会期间活动的重要载体和依托。旗县级以上各级人民代表大会常务委员会、苏木乡级人民代表大会主席团要不断建立健全人大代表之家的活动制度和机制，充分发挥人大代表之家服务代表、联系群众、学习培训的作用。

第二十四条 旗县级以上各级人民代表大会代表根据本级人民代表大会常务委员会的统一安排，对本级或者下级国家机关和有关单位的工作进行视察。苏木乡级人民代表大会代表根据本级人民代表大会主席团的安排，对本级人民政府和有关单位的工作进行视察。

代表可以参加集中视察、专题视察，也可以持代表证就地进行视察。

代表集中视察由本级人民代表大会常务委员会或者委托下级人民代表大会常务委员会或者苏木乡级人民代表大会主席团负责组织。自治区人民代表大会常务委员会盟工作委员会，受自治区人民代表大会常务委员会委托，组织本地区的全国和自治区人民代表大会代表开展集中视察、检查或者其他代表活动。专题视察由旗县级以上各级人民代表大会常务委员会、苏木乡级人民代表大会主席团根据工作需要进行安排和组织。

视察的内容由安排视察的人民代表大会常务委员会或者苏木乡级人民代表大会主席团确定。人民代表大会常务委员会或者苏木乡级人民代表大会主席团，可以根据需要和可能，就视察内容提出意见，并将研究处理情况代表意见。

代表视察时，可以提出约见本级或者下级有关国家机关负责人。本级人民代表大会常务委员会工作机构或者办事机构应当予以联系安排。被约见的有关机关负责人或者由他委托的负责人员，应当听取代表的建议、批评和意见，回答询问。

代表视察时，可以向被视察单位提出建议、批评和意见，但不直接处理问题。

第二十五条 代表可以持代表证就地进行视察。旗县级以上各级人民代表大会常务委员会或者苏木乡级人民代表大会主席团根据代表要求，联系安排本级或者上级的代表持代表证就地进行视察。代表持代表证就地视察的情况和意见，应当向本级人民代表大会常务委员会或者苏木乡级人民代表大会主席团报告。

代表持证就地视察时，遇到有与代表本人或者近亲属有关的案件及与代表本人或者近亲属有利害关系的事项，应当回避。

第二十六条 自治区各级人民代表大会代表根据安排，围绕经济社会发展和关系人民群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，开展专题调研。

第二十七条 代表视察和专题调研结束后，应当向本级人民代表大会常务委员会或者苏木乡级人民代表大会主席团提交视察和专题调研报告。

自治区各级人民代表大会常务委员会、盟、自治区人民代表大会常务委员会盟工作委员会、设

代表大会受上级人民代表大会常务委员会委托上级人民代表大会代表视察和专题调研，应当及时将视察和专题调研情况向上级人民代表大会常务委员会报告。

视察、专题调研报告中提出的问题和意见，本级人民代表大会常务委员会工作机构或者苏木乡级人民代表大会主席团转交有关国家机关研究处理，并将研究处理情况及时向代表反馈。

第二十八条　自治区各级人民代表大会代表依照法律规定的程序提议临时召集本级人民代表大会会议。

代表提议临时召集会议，应当写明需要讨论的问题和要求。本级人民代表大会常务委员会或苏木乡级人民代表大会主席团接到代表的提议，应当及时研究，作出是否召开本级人民代表大会会议的决定。

第二十九条　苏木乡级人民代表大会代表参加本级人民代表大会主席团组织的执法检查和其他活动。

旗县级以上各级人民代表大会代表可以应邀列席本级人民代表大会常务委员会会议、本级人民代表大会各专门委员会会议，可以应邀参加本级人民代表大会常务委员会组织的执法检查等活动。

自治区、设区的市的人民代表大会代表可以应邀列席原选举单位的人民代表大会常务委员会会议。

自治区、设区的市的人民代表大会代表可以应邀列席本级人民代表大会常务委员会工作委员会会议，并可以列席原选举单位的人民代表大会会议。

自治区的全国人大代表可以列席自治区人民代表大会会议，并可以应邀列席自治区人民代表大会常务委员会会议。

第三十条　旗县级以上各级人民代表大会代表根据本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会的决定，参加关于特定问题的调查委员会。

第三十一条　代表在本级人民代表大会闭会期间，向本级人民代表大会常务委员会或者苏木乡级人民代表大会主席团提出对各方面工作的建议、批评和意见，按照会议期间代表建议、批评和意见的相关规定办理。

第四章　代表执行职务的保障

第三十二条　代表在人民代表大会各种会议上的发言和表决不受法律追究。

第三十三条　旗县级以上各级人民代表大会常务委员会、苏木乡级人民代表大会为本级人民代表大会代表制发代表证。

代表如将代表证遗失，应当向原选举单位和本级人民代表大会常务委员会报告，并及时补办。

第三十四条　代表按照本办法的规定执行代表职务，其所在单位按照正常出勤对待，享受所在单位的工资和其他待遇。

无固定工资收入的代表执行代表职务，根据实际情况由本级财政给予适当补贴。

第三十五条　代表执行代表职务占用的时间，自治区和设区的市人民代表大会代表每年应当不少于十五天，旗县级和苏木乡级人民代表大会代表每年应当不少于十天，代表所在单位应当给予保障。

第三十六条　自治区各级人民代表大会闭会期间代表活动经费，经各级人民代表大会常务委员会或者苏木乡级人民代表大会根据实际情况确定后，由各级人民政府列入本级年度财政预算予以保障，专项拨付。其中，自治区、设区的市、旗县级和苏木乡级人民代表大会代表的活动经费每人每年分别不得少于4000元、1800元、1300元和800元，并应当根据本地区经济发展状况和财政

收入的增加相应增加。

代表活动经费，实行统一管理，专款专用。

自治区各级人民代表大会常务委员会代表工作机构负责本级代表活动经费的管理和使用。

苏木乡级人民代表大会代表活动经费的管理和使用，由主席或者副主席决定。

第三十七条 自治区各级人民代表大会举行会议时，应当为使用蒙古语言文字的代表履行职务提供方便。

自治区、自治旗和民族乡人民代表大会举行会议时，应当做到民族语言文字和汉语言文字并用。代表在闭会期间执行代表职务时，有关部门应当对少数民族代表在语言文字、生活习俗等方面提供便利条件。

第三十八条 旗县级以上各级人民代表大会常务委员会，应当采取多种方式同本级人民代表大会代表保持联系，扩大代表对本级人民代表大会常务委员会活动的参与。

第三十九条 旗县级以上各级人民代表大会常务委员会，各级人民政府及其组成部门、人民法院、人民检察院，应当及时向本级人民代表大会代表通报工作情况，提供信息资料，保障代表的知情权。

第四十条 旗县级以上各级人民代表大会常务委员会应当有计划地组织代表参加履职学习，协助代表熟悉人民代表大会制度、掌握必要的法律知识和其他专业知识。

苏木乡级人民代表大会代表可以参加上级人民代表大会常务委员会组织的代表履职学习。

代表履职学习所需经费列入本级财政预算。

第四十一条 旗县级以上各级人民代表大会代表，非经本级人民代表大会主席团许可，在本级人民代表大会闭会期间，非经本级人民代表大会常务委员会许可，不受逮捕或者刑事审判。如果因为是现行犯被拘留，执行拘留的机关应当立即向该级人民代表大会主席团或者人民代表大会常务委员会报告。

对旗县级以上的各级人民代表大会代表，如果采取法律规定的其他限制人身自由的强制措施，应当经该级人民代表大会主席团或者人民代表大会常务委员会许可。

对同时担任两级以上的各级人民代表大会代表职务的，应当分别书面报告有关人民代表大会主席团或者常务委员会，并按照其中最高级人民代表大会主席团或者常务委员会的批准。

旗县级以上各级人民代表大会主席团或者常务委员会受理有关机关依照本条规定提请或者申请，应当审查是否存在对代表在人民代表大会各种会议上的发言和表决进行法律追究或者对代表提出的建议、批评和意见等其他执行代表职务行为打击报复的情形，并据此做出决定。

苏木乡级人民代表大会代表，如果被采取刑事审判或者被采取法律规定的其他限制人身自由的措施，执行机关应当立即书面报告苏木乡级人民代表大会。

第四十二条 自治区各级人民代表大会代表被公安、司法机关采取法律规定的限制人身自由的措施时，应当主动表明代表身份，出示代表证，并有权向本级人民代表大会主席团或者常务委员会或者苏木乡级人民代表大会提出申诉。

第四十三条 一切组织和个人必须尊重代表的权利，支持代表执行代表职务。对有义务支持代表执行代表职务而拒绝履行义务的，有关单位应当予以批评教育，直至给予行政处分。

阻碍代表依法执行代表职务的，根据情节，由所在单位或者上级机关给予行政处分，或依照《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十条规定处罚；以暴力、威胁方法阻碍代表依法执行职务的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

对代表依法执行代表职务进行打击报

或者上级机关责令改正或者给予行政工作人员进行打击报复构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十四条　旗县级以上各级人民代表大会应当有负责代表工作的专门机构或者当建立健全联系本级人民代表大会代表通过走访代表、接待代表来访、召开代表、设立主任接待日或者代表信箱等方式，加级人民代表大会代表的联系。

第五章　对代表的监督

第四十五条　代表应当以多种方式向原选区选民或者原选举单位报告履职情况，通过与选民多种方式经常听取人民群众的意见，回答选民或者原选举单位对代表工作或者代表的询问，接受监督。本级人民代表大会闭会应当向原选区选民或者原选举单位及时会议精神，并带头执行上级和本级人民代表各项决议、决定。代表不在原选区居住或原选举单位所在地工作的，每年至少应当选举单位参加一次代表活动。

旗县级人民代表大会常务委员会和苏木乡级代表大会主席团应当定期组织本级人民代表向原选区选民报告履职情况。

第四十六条　代表应当正确处理从事个人职与执行代表职务的关系，不得利用执行代干预具体司法案件或者招标投标等经济活个人利益。

第四十七条　选民或者选举单位有权依法罢已选出的代表。被提出罢免的代表有权出席代表的会议提出申辩意见，或者书面提出申辩意见。

第四十八条　代表有下列情形之一的，暂时停止执行代表职务：

（一）因刑事案件被羁押正在受侦查、起诉、审判的；

（二）被依法判处管制、拘役或者有期徒刑而没有附加剥夺政治权利，正在服刑的。

前款所列情形在代表任期内消失后，恢复其执行代表职务，但代表资格终止者除外。

第四十九条　代表有下列情形之一的，其代表资格终止：

（一）自治区各级人民代表大会代表迁出或者调离本行政区域的；

（二）辞职被接受的；

（三）未经批准两次不出席本级人民代表大会会议的；

（四）被罢免的；

（五）丧失中华人民共和国国籍的；

（六）依照法律被剥夺政治权利的；

（七）丧失行为能力的。

第五十条　旗县级以上各级人民代表大会代表资格的终止，由代表资格审查委员会报本级人民代表大会常务委员会，由本级人民代表大会常务委员会予以公告。

苏木乡级人民代表大会代表资格的终止，由代表资格审查委员会报本级人民代表大会，由本级人民代表大会予以公告。

第六章　附　则

第五十一条　本办法自2012年10月1日起施行。